中 文 翻 译

商标注册证书

OUKITEL

注册国家	美国
注 册 号	5,458,964
注册类别	第 9 类，共 1 类
权 利 人	深圳云基智能科技有限公司
注册日期	2018 年 5 月 1 日
有 效 期	2018 年 5 月 1 日-2028 年 5 月 1 日，共 10 年

内附文件：

- ✧ 商标证书复印件
- ✧ 商标证书中文翻译（主要内容）
- ✧ 商标注册后的注意事项

精选环保纸打印，保护环境从一张纸开始。

United States of America

United States Patent and Trademark Office

OUKITEL

Reg. No. 5,458,964

Registered May 01, 2018

Int. Cl.: 9

Trademark

Principal Register

Shenzhen Yunji Intelligent Technology Co., Ltd. (CHINA limited company (ltd.))
2/f, Bldg. A2, Guigu Dongli Ind. Park
Dafu Ind.zone, Guanlan, Longhua New Dist
Shenzhen, CHINA 518000

CLASS 9: Batteries, electric; Chargers for electric batteries; Computer game software; Cordless telephones; Downloadable electronic game programs; Electric cables and wires; Headphones; Smartphones; Telephone apparatus; Video telephones

FIRST USE 8-10-2016; IN COMMERCE 8-10-2016

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR FONT STYLE, SIZE OR COLOR

The wording "OUKITEL" has no meaning in a foreign language.

SER. NO. 87-629,209, FILED 09-30-2017

Director of the United States
Patent and Trademark Office

REQUIREMENTS TO MAINTAIN YOUR FEDERAL TRADEMARK REGISTRATION

WARNING: YOUR REGISTRATION WILL BE CANCELLED IF YOU DO NOT FILE THE DOCUMENTS BELOW DURING THE SPECIFIED TIME PERIODS.

Requirements in the First Ten Years*
What and When to File:

- ***First Filing Deadline:*** You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse) between the 5th and 6th years after the registration date. See 15 U.S.C. §§1058, 1141k. If the declaration is accepted, the registration will continue in force for the remainder of the ten-year period, calculated from the registration date, unless cancelled by an order of the Commissioner for Trademarks or a federal court.

- ***Second Filing Deadline:*** You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse) and an Application for Renewal between the 9th and 10th years after the registration date.* See 15 U.S.C. §1059.

Requirements in Successive Ten-Year Periods*
What and When to File:

- You must file a Declaration of Use (or Excusable Nonuse) and an Application for Renewal between every 9th and 10th-year period, calculated from the registration date.*

Grace Period Filings*

The above documents will be accepted as timely if filed within six months after the deadlines listed above with the payment of an additional fee.

***ATTENTION MADRID PROTOCOL REGISTRANTS:** The holder of an international registration with an extension of protection to the United States under the Madrid Protocol must timely file the Declarations of Use (or Excusable Nonuse) referenced above directly with the United States Patent and Trademark Office (USPTO). The time periods for filing are based on the U.S. registration date (not the international registration date). The deadlines and grace periods for the Declarations of Use (or Excusable Nonuse) are identical to those for nationally issued registrations. See 15 U.S.C. §§1058, 1141k. However, owners of international registrations do not file renewal applications at the USPTO. Instead, the holder must file a renewal of the underlying international registration at the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, under Article 7 of the Madrid Protocol, before the expiration of each ten-year term of protection, calculated from the date of the international registration. See 15 U.S.C. §1141j. For more information and renewal forms for the international registration, see http://www.wipo.int/madrid/en/.

NOTE: Fees and requirements for maintaining registrations are subject to change. Please check the USPTO website for further information. With the exception of renewal applications for registered extensions of protection, you can file the registration maintenance documents referenced above online at http://www.uspto.gov.

NOTE: A courtesy e-mail reminder of USPTO maintenance filing deadlines will be sent to trademark owners/holders who authorize e-mail communication and maintain a current e-mail address with the USPTO. To ensure that e-mail is authorized and your address is current, please use the Trademark Electronic Application System (TEAS) Correspondence Address and Change of Owner Address Forms available at http://www.uspto.gov.

美利坚合众国

专利与商标局

OUKITEL

注册号：5,458,964

注册日期：2018.5.1

商品类别：9

商标

主登记册

申请人名称：深圳云基智能科技有限公司

申请人地址：广东省深圳市龙华新区大富工业区 20 号硅谷产业园 A2 栋 2 楼

全部商品：智能手机；可视电话；电话机；可下载的电子游戏程序；计算机游戏软件；头戴式耳机；电缆和电线；电池；电池充电器；无绳电话。

首次使用时间：2016.8.10
商用化时间　：2016.8.10

商标描述：
该注册商标对字体样式、大小或颜色没有特定要求。
字母“OUKITEL”无任何意义。

序列号：87-629,209,申请时间：2017.9.30

此处省略签字

美国专利与商标局代理局长

联邦注册商标持有人须知

警告：如持有人未能在规定时间内提交下文中所提相关文件，您所持有的注册商标将被撤销

注册后第一个十年相关规定*

提交什么和什么时候提交

- **首次文件提交截止日期:**持有人必须在注册日期后第 5 年到第 6 年内提交使用声明书(或放弃使用谅解书)。如果该声明被官方认可，商标在接下来时间内继续受法律保护，有效时间仍从注册日计起。如被商标当局或联邦法院撤销，则该商标无效。

- **第二次文件提交截止日期:**持有人必须在注册日期后第 9 年到第 10 年内提交 使用声明书(或放弃使用谅解书)与续展申请书.*

续展期相关规定*

- 持有人必须在注册日期后每次第 9 年到第 10 年内提交使用声明书(或放弃使用谅解书)与续展申请书.*

宽展期*

- 以上文件必须在截止日期后六个月内提交并交纳滞纳金

*提请通过马德里协定书框架注册的用户注意：

国际商标持有人在美国申请扩展保护的，必须直接向美国专利与商标局（USPTO）提交 使用声明书（或者放弃使用谅解书），提交时间基于美国注册日期（不是国际注册日），截止期限与宽展期与在美国单独注册的相同。但是，根据《马德里协定书》 第七条，国际商标持有人必须在每十年保护期结束前向世界知识产权组织国际局提起续展申请，不能向美国专利与商标局申请。保护期由该商标国际注册日算起。

更多解答，请参考美国官方网站：http://www.uspto.gov

商标注册后，还要注意什么？

➢ 恭喜您！

上述商标已被申请国商标主管机关批准，正式予以“注册”！
商标注册证书是一份非常重要的法律文件，系日后权利遭受他人不法侵害或进行诉讼必备的权利证明文件，故我们诚挚建议您妥善保管。下面是我们总结的注意事项，请您认真阅读：

✧ 商标有效期：

商标注册后，有效期为十年，期满可申请续展，每次可续十年。

✧ 续展申请：

商标有效期满前、后六个月内可提出续展。期满后六个月内申请者，需支付延展费，超过六个月仍未提出续展，商标将会无效。

✧ 商标注册标志

于商标右侧标上 **R 或 TM** 表示告知消费者，本商标已获政府注册在案，警告潜在侵权者。

✧ 记得保存商标使用证据

1. 商标法规定“无正当事由未使用或中途停止使用达三年以上”，若有他人根据此法条提出检举，答辩人必须提呈证据，证明有使用。
2. 在一些国家，法律明文规定，申请人于申请时或一定的时间或续展时必须做商标使用宣誓，提供使用证据，美国即为很典型的例子。
3. 遇到商标有争议时，商标使用证据就成为决定胜负很重要的资料。
4. 因此建议：公司商标管理人，每年一次收集公司商标在各注册国使用的证明，并以专案保留，以备不时之需。
5. 商标使用证据：商品本身、商品的容器、商品包装、与商品相关的展示、商品附加的标签或吊牌、广告、进出口证明等等，这些证据上都要出现商标 LOGO。

✧ 后期变更：

商标注册后，若有任何变更（名称、地址），请通知我们，以免通知不到，导致商标有被撤销的风险。

✧ 感谢信：

感谢您选择我们，成为贵司国际商标代理人，非常荣幸见证贵司的品牌从申请到授权的过程，再次恭喜贵司在严格的申请程序中，一步步成为商标所有权人。

我们会一直关注本品牌的发展、成长，祝愿贵司在国际市场的开拓能够一帆风顺，冲出中国成为世界级企业和品牌！

永远陪伴您的商标团队　敬上

精选环保纸打印，保护环境从一张纸开始。